МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 08 дугаар сарын 12 № 2/20 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД А.АРИУНЗАЯА ТАНАА

Увс аймгийн ... сумын .. дугаар багийн иргэн ... Комисст удаа дараа гомдол гаргасаар ирсэн бөгөөд гомдолдоо "...Миний бие Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар Увс аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирлын үүрэгт ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан бөгөөд шүүхээс намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, хуучин эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн томилох тухай шүүхийн шийдвэр 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр гарсан боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй, иргэн миний хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх эрх ноцтой зөрчигдөж байна..." хэмээн дурджээ.

Комисс холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Б/30 дугаар тушаалаар Увс аймаг дахь ... политехник коллежийн захирал ....-ыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0865 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 221/МА2018/0091 дугаар магадлалаар иргэн ...-ыг Увс аймаг дахь Улаангом политехник коллежийн захирлын үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийхийг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдад даалгаж шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 128/Ш32018/2274 тоот захирамж, 128/ГХ2017/0089 тоот гүйцэтгэх хуудсыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулсан байна.

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, хошууч Р.Энхтайваны 2018 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/8575 тоот, 2018 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 2/14553 тоот, 2018 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 2/15664 тоот, 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/14486 тоот, 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/1504 тоот, 2019 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 2/2594 тоот, 2019 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2/3358 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, дэд хурандаа Э.Дүүрэнцэнгэлийн 2019 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн 2/11390

тоот, 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2/17238 тоот, 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2/21640 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, хурандаа Ч.Оюунцэцэгийн 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2/1083 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, дэд хурандаа Р.Энхтайваны 2020 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 1/10037 тоот, нийт 12 мэдэгдлийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзоригт хүргүүлсэн боловч хариу ирүүлээгүй байна. Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа Д.Дамдинцэрэнгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04/4887 тоот “Ажилд эгүүлэн тогтоох шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай” албан бичгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзоригт хүргүүлсэн бөгөөд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Нямсүрэнгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 4/3642 тоот албан бичгээр хариуг ирүүлэхдээ шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхээр ажиллаж байгаа тухай дурдаж, мөн л шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байна.

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдрийн “Шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах” болон “Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай” 2018 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн ХЭГ/1892 дугаар албан бичгийг, 2019 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн ХЭГ/52 дугаар албан бичгийг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн ХЭГ/2562 дугаар албан бичгийг, Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай” 569 дугаар албан бичгийг, Авлигатай Тэмцэх газраас 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай” 01/10648 дугаар албан бичгийг тус тус Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзоригт хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, иргэн ...-ын хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчсөн байна.

Комиссын гишүүн нь гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзоригт 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2/11 дугаартай Шаардлагыг 10 хоногийн хугацаанд хэрэгжүүлж хариу ирүүлэх хугацаатайгаар хүргүүлсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд хариу ирүүлээгүй тул Комиссын гишүүний 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн Шаардлагын хариу ирүүлэх тухай 2/322 дугаартай албан бичгийг дахин Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад хүргүүлсэн юм.

Гэвч Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзориг нь 2020 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/1683 тоот албан бичгээр Шаардлагын биелэлтийг гаргаж ирүүлэхдээ “..-ын нэхэмжлэлтэй Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1353 дугаар шийдвэрээр нэхэмжлэрчид 5.440.878 төгрөгийг олгуулж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацааны эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлж бичилт хийсэн. Мөн ..-той холбоотой шүүхийн шийдвэрийг нэхэмжлэгчтэй харилцан тохиролцож шийдвэрлэхээр ажиллаж байна” гэжээ.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд “Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д “Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт “Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон

тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.2-т "Захиргааны байгууллага, албан тушаалтан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх үйлдэл, эс үйлдэхүйг гүйцэтгэсэн боловч шүүхээс хууль бус болохыг нь тогтоосон шийдвэрийг дахин гаргах зорилгоор өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах эрх зүйн акт, албан тушаалд тавигдах нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өөрчилж, нэхэмжлэгчийн эрхийг дахин зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг шүүхийн шийдвэрийг биелүүлсэнд тооцохгүй.", 135 дугаар зүйлийн 135.2-т "Захиргааны байгууллага, албан тушаалтан шүүхийн шийдвэрт заасан захиргааны актыг гаргаснаар шүүхийн шийдвэрийг биелүүлсэнд тооцно" гэж тус тус заасан байна. Өөрөөр хэлбэл Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын зүгээс иргэн ...-ыг Увс аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирлаар томилсон тушаалыг өнөөг хүртэл гаргахгүй байгаа нь шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхээс санаатайгаар зайлсхийж байна гэж үзэхээр байна.

Мөн Хөдөлмөр, нийгмийн сайд асан ... нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасан "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэснийг зөрчсөн байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж заасан байна.

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0865 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 221/МА2018/0091 дугаар магадлалыг Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу нэн даруй биелүүлж, иргэн ...-ын олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг хангах нь зүйтэй байна.

Иймд Увс аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирлын албан тушаалд ...-ыг эгүүлэн томилж, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг нэн даруй биелүүлэх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу ШААРДЛАГА хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Шаардлагын биелэлт, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 10 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт .... хуудастай

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР